

עין משפט
גזר מצוה

בטא א מיי פֿכײַ מהל' אָשׂת הֵל' צ טוּשׁ״ע אַה״ע ס׳ קח סע״י ה׳ ג ב מ״י שט טוּשׁ״ע שט סע״י ו ס׳ לט סע״י ד

צהג"ה:

גא ג מ״י שט הֵל' ד טוּשׁ״ע שט ס׳ קח סע״י ו׳

גב ד מ״י פ״ב מהל' טומאת צִרְעַת הֵל״ו עסק שני רלד:

גג ה מ״י שט הֵל״ט:

גד ו מ״י פֿכײַ מהל' אָשׂת הֵל״ו סגן עשין מנח טוּשׁ״ע אַה״ע שט סע״י י׳

תוספות רי"ד

אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטוען. ואם יש מרחץ באותו עיר אף במומין שבסתר אינו יכול לטוען מפני שהוא בודק בקרובותיה. פ"י האב צריך להביא ראיה אם בא לתבוע כתובה מן האירוסין שתקנו חכמים לכתולה מאתיים מן הבעל שפמאן לכונסה. ואם נכנסה לירשות הבעל שכבר נשאת ורצעה להוציא בלא כתובה מפני מומין שבה הבעל צריך להביא ראיה בעדים שעדי שלא תתארם היו בה וחז"א (ל) במומין שבסתר דהא ראה ותפיים הוא: ואמר"י דממא דמייתי אב ראה הא לא מייתי אב ראה מהימן בעל. פ"י דאמר"י הואיל וספק הוא אם הטעונו אם לאו העמד מומן על חוקתו מני ר"י הוא דאמר"י בפ"ק לא מפיא אנו חיין. אימא סיפא נכנסה לרשות הבעל צריך להביא ראיה הא לא מייתי ראיה האב מהימן אהאן לר"ג דאמר"י נאמנת פ"י בכל מידי דאית ליה לתובע חזקה דגופא דגופא חזקה דממונא פליגי ר"י ור"ג דר"י אויל בתר חזקה דממונא והמע"ה. ור"ג אויל בתר חזקה דגופיה דכתנן בפ"ק גורשא את האשה וכו'. וה"נ במתני אימא חזקה דגופא לאשה וחזקה דממונא לבעל בין ברישא בין בסיפא ומ"ש דברישא האב צריך להתבע ראיה ואי לא מייתי ראיה בעל מהימן ובסיפא צריך הבעל להביא ראיה ואי לא מייתי ראיה האשה נאמנת. ואתא ר"א ואוקמה כתנאי ותברא מי ששהה זו לא שנה זו ורישא ר"י וה"ה נלכנסה לרשות הבעל וסיפא ר"ג וה"ה לעודה בבית אביה שאין לנו טעם לחלק בין עודה בבית אביה לנכנסה לחופה. רבא אמר כאן נמצאו כאן היו. פ"י כולה ר"ג היא ורישא דבעל נאמן משום דאמר"י כאן נמצאו וכאן היו דר"כ לא אמרינן דרשה נאמנת אלא היכא דנמצא הספק במקומן של בעל דומיא דהנשוא א"ה ולא מצא לה בתולים שהאשה עומדת במקום הבעל דומיא לנכנסה לביתו

(א) נחלה דל"ל ותכמים אחרים דנמומין שגגלי אטו יכול לטוען דהא ראה ותפיים הוא.

עה:

אבב במומין שבגלוי אין יבול לטוען. תימה לרצ דמוקיי כולה מתני' כנסה ונמצאו עליה נדרים בקידשה על תנאי מה שיך לחלק בין מומין שבסתר למומין שבגלוי הואיל והתנה על מנת שאין זה מומין וגרלה לרשב"א דכשהתנה לא על מומין שבגלוי נתכוין

לדחותן ראה ותפיים אלא על מומין שלא ראה נתכוין וכשיש נמי מרחץ צאותה העיר אית לן למימר שלא התנה אלא על מומין שאין נצדקין על ידי מרחץ כגון ריח הפה ונכפה הקצוה לו זמן וקאי בין ארשות האב בין ארשות הבעל וה"ק אינו יכול לטוען אפי' הביא הבעל ראה אינו מועיל לו כלום: **תברא**. פירש "רבינו מנחם שצוה: **בז** ששנה זו **לא** שנה זו. "קשה דא"כ אמאי נקט ברישא עודה צרשות האב וסיפא נכנסה לרשות הבעל איפסא הוה ליה למיתני דהוה רישא צרשות טפי וסיפא צרותא טפי ואומר רשב"א דדוקא נקט הכי דכי היכי דפליגי רישא וסיפא צפולגתא דר"ג ורבי יהושע ה"ג פליגי בהכי דתנא דרישא סבר דדוקא עודה צצית אציה נרין להציא ראה אצל נכנסה לרשות הבעל אין נרין להציא ראה דאפילו יציא הבעל עדים דעד שלא נתארכה היו זה מומין הללו כיון שנשאה חזקה אין אדם שותה צכוס אא"כ צודקו והאי ראה וניפיים הוא ומנא דסיפא סבר אע"ג דנכנסה לרשות הבעל ואיכא למימר חזקה אין אדם שותה צכוס כו' כשהציא הבעל ראהיו מן מקחו מקח טעות דלין אדם מתפיים צמומין: **אבב** **הביא דליכא חזקה דממונא אויל** בתר חזקה **דגופא**. פירוש אע"ג דליכא חזקה אחרת כנגד חזקת הגוף כי דדוקא כי איכא חזקת ממון לא אלימא ליה חזקת הגוף כנגד חזקת ממון אצל דליכא חזקת ממון אלימא ליה חזקת הגוף משאר חזקות דאי ליכא שום חזקה אחרת כנגדה מאי אתא לאשמועינן פשטא דאזיל בתר חזקת הגוף כיון דלין דבר

מכחישה וההיא נמי דמייתי איכא חזקה אחרת כנגדה כמו שאפרש ומיהו תימה לר"י דהיכי מצי למימר דאי לאו חזקת ממון דהכא הוה אזיל ר' יהושע בתר חזקת הגוף והא הוי חדא צמקוס תרתי דאית לן למימר העמידנה צחוקת פנויה וכי תימא אדרבה העמד אותה צחוקת שלימה והשתא הוה דנעשה מוס הרי מוס לפניך דכי האי גוונא חשבינן תרתי לריעותא גבי מקוה שנמדד ונמצא חסר דלמרי' כל טהרות שנעשו על גביז למפרע בין צרשות היחיד בין צרשות הרבים עומאות משום דליכא למימר העמד טמא על חזקתו ואימור לא עזב וכי תימא העמד מקוה על חזקתו ואימור לא חסר הרי חסר לפניך וגרלה לרשב"א דחזקת פנויה לא חשיבא כלל חזקה לגבי חזקת הגוף: **ספק טמא**. הקשה רבינו תם מ"ט דרצנן דלמרי טמא אמאי לא אזלינן בתר חזקה דהא אמרינן בפ"ק דחולין (דף י:) מנא

הא מילתא דלמור רצנן אוקי מילתא בתר חזקה ומייתי לה מקרא אומר ר"ת דהכא מיירי כשנוקק לטומאה שהיה צו נגע אחד שחין או מכוה קודם והיה מוחלט ממנו וקודם שנטהר נולד צו ספק ואחר שנטהר מן הראשון לא נשאר צו אלא ספק זה וכן משמע בשלמי נוזר (דף סה: ושם) דצנוקק לטומאה איירי והשתא מייתי ספיר דאזיל ר' יהושע בתר חזקה דגופא דהעמידנו צחוקת שלא היה צו נגע אע"ג דליכא חזקה דהעמידנו צחוקת טומאה כנגדה וה"ג הוה למרי' לעיל אי לאו חזקה דממונא ואת"י והיכי יליף מהתם דשאני התם דתמיז קרא כדיליף צסוק נוזר מלטהרו או לטמאו דפתח צו הכתוב לטהרה תחילה וי"ל דמהתם גמרין והא דלא אזיל רבי יהושע בתר חזקה דגופא צראה מדצרת ומעוברת צפרק קמא (לעיל יג.) משום דמעלה עשו ציוחסין: **שער לבן** קודם לבהרת טהור. דריש מדכתיב שער לבן צצהרת משמע שבהרת קדמה: **אמר רבה** קיהה ושיהר. רבינו תם גרים (י) רצא מההיא דהשוכר את הפועלים (צ"מ פו.) צעובדא דרצה צר נחמני: **אנישא כאן נמצאו כאן** חיו. ולא מצי למימר השתא העמד רשות האב על חזקתו דהא איתרע ליה שנמצאו צרשותו הילכך אזלינן בתר חזקת ממון והיא אומרת משארסתני נאנסתי התם נמצאת ריעותא צרשות הבעל שנשאה ולא מנא לה צתולים ולכך נאמנת לרצנן גמליאל דלא איתרע חזקת רשות האב ואיירי צענין שיכול להיות שנאנסה תחת צעלה דאי צענין שודאי לא נאנסה משנשאת אף על גצ שנכנסה לרשות הבעל איתרע לה חזקת רשות האב הואיל דודאי צרשות אציה נאנסה:

המדיר פרק שביעי כתובות

אין יכול לטוען. דידע ונתפיים: **גבז' הבעל מהימן**. דלמר הואיל וספק הוא אם הטעמו ואם לאו העמד ממון על חזקתו: **מני רבי יהושע היא דלמר**. צפ"ק היא אומרת משארסתני נאנסתי והוא אומר עד שלא ארסתיך לא מפיא אנו חיין שתהא נאמנת אלא העמד ממון

על חזקתו ולא אזלינן בתר חזקה דגופא לומר הואיל וספק צדינו על שעת אירוסין מה היא העמד הגוף על חזקתו של קודם לכן והרי נולדה צתולה והכא נמי לא אמרינן העמד הגוף על חזקתו וצלא מומין נולדה: **אסאן לרצנן גמליאל דלמר**. התם היא נאמנת דחזקה דגופא עדיפא: **סגרא**. קשיא רישא לסיפא: **מי ששנה זו לא שנה זו**. רישא לרבי יהושע והוא הדין לנכנסה לרשות הבעל וסיפא לרצנן גמליאל וה"ה לעודה צצית אציה שאין לנו טעם לחלק בין עודה צצית אציה לנכנסה לחופה: **לא סימא רבי יהושע לא אויל בתר חזקה דגופא כלל**. אפי' צמקוס שאין חזקת ממון עומדת נגדה להכחישה: **היכא דליכא חזקה דממונא**. עומדת נלגדה כי הכא: **טמא**. דהכי כתיב קרא (ויקרא יג) שער לבן צצהרת: **רבי יהושע אומר כסה**. דלמפרש רצה: **כהה טהור**. הרי הוא ככהה הנגע ממראהו שהוא טהור. ומשם ר' משה דרשנן שמעתי ורבי יהושע קיהה מאי קיהה אמר רצה קיהה וטיהר כלומר קיהה צדבר ונחלק עליהם וטיהר (י) [כאדם שנקחו שיניו על אדם שאין משגיח לדברין] וכן מנלתי צת"כ(י) ור' יהושע קיהה טיהר. אלאם העמד הגוף על חזקתו ולא תטמאנו מספק: **רצא אמר רישא כאן נמצאו כאן** היו. רצא מהדר לאוקמא כולה כרצנן גמליאל דאוקמינן הלכתא כוותיה צפרק קמא(י) לעולם חזקה דגופא עדיף ורישא טעמא משום דכיון דצצית אציה נמצאו המומין איתרע חזקמיה דאז דליכא למימר כאן היו קודם אירוסין ובפ"ק נמי פלוגתיהו צנכנסה לרשות הבעל היא וזה אמר רצנן גמליאל דלא הורעה חזקת אציה צך: **משנתארכסה לא**. אם הביא הבעל

ראה שראו זה מומין הללו משנתארכסה והיא עודה צצית אציה לאו ראה היא ואי טעמא משום כאן נמצאו כאן היו הרי צצית אציה נמצאו אלא על כרחך רישא וסיפא פליגי ואפילו בואו לדין צעודה צצית אציה אית ליה לתנא דסיפא דהיא נאמנת: **אמר ליה** לעולם רישא משום כאן נמצאו כאן היו הוא ומשנתארכסה משום דליכא תרתי והיכא שהציא עדים שראו זה מומין הללו משנתארכסה צצית אציה משום הכי לאו ראה היא דליכא תרתי ליפות כהה חדא העמד הגוף על חזקתו ולא היו זה בשעת אירוסין שהכל הולך אחר אותה שעה. ואת"ר הורעה החזקה הואיל וכאן נמצאו חזקה אין אדם שותה צכוס אא"כ צודקו ואפי' כאן היו קודם קדושין זה שהכניסה לחופה וזו היא שתיית הכוס צידוע צצדקה ועודע לו ורלהה וניפיים:

חדא

או מכה קודם והיה מוחלט ממנו וקודם שנטהר נולד צו ספק ואחר שנטהר מן הראשון לא נשאר צו אלא ספק זה וכן משמע בשלמי נוזר (דף סה: ושם) דצנוקק לטומאה איירי והשתא מייתי ספיר דאזיל ר' יהושע בתר חזקה דגופא דהעמידנו צחוקת שלא היה צו נגע אע"ג דליכא חזקה דהעמידנו צחוקת טומאה כנגדה וה"ג הוה למרי' לעיל אי לאו חזקה דממונא ואת"י והיכי יליף מהתם דשאני התם דתמיז קרא כדיליף צסוק נוזר מלטהרו או לטמאו דפתח צו הכתוב לטהרה תחילה וי"ל דמהתם גמרין והא דלא אזיל רבי יהושע בתר חזקה דגופא צראה מדצרת ומעוברת צפרק קמא (לעיל יג.) משום דמעלה עשו ציוחסין: **שער לבן** קודם לבהרת טהור. דריש מדכתיב שער לבן צצהרת משמע שבהרת קדמה: **אמר רבה** קיהה ושיהר. רבינו תם גרים (י) רצא מההיא דהשוכר את הפועלים (צ"מ פו.) צעובדא דרצה צר נחמני: **אנישא כאן נמצאו כאן** חיו. ולא מצי למימר השתא העמד רשות האב על חזקתו דהא איתרע ליה שנמצאו צרשותו הילכך אזלינן בתר חזקת ממון והיא אומרת משארסתני נאנסתי התם נמצאת ריעותא צרשות הבעל שנשאה ולא מנא לה צתולים ולכך נאמנת לרצנן גמליאל דלא איתרע חזקת רשות האב ואיירי צענין שיכול להיות שנאנסה תחת צעלה דאי צענין שודאי לא נאנסה משנשאת אף על גצ שנכנסה לרשות הבעל איתרע לה חזקת רשות האב הואיל דודאי צרשות אציה נאנסה:

ומדא

מסורת הש"ס

(א) לעיל יב: (ב) [נע' חוקי] יבמות י: ד"ה וליתני, (ג) [שבת צב: וס"י,] (ד) [נ"ל] (ה) [דמקן,] (ו) מיר סה: ע"ש צ"מ פו. סנהדרין פו: מה יע. נעשים פ"ד מ"חא, (ז) [נע' חוקי] יבמות קי: ד"ה וקמחו ובסנהדרין פו: ד"ה ר' יהושע,] (ז) מ"י כ"י, (ח) [תורה דנעשים פ"י צ,] (ט) [לעיל יב:], (י) [הביאו הערוך בערך סגר א צביאור היטע ע"ש,] (י) [נ"ל צדקה],

גליון הש"ס

תוס' ד"ה מי ששנה זו וכו' קשה דא"כ וכו'. ע' שבת צב ט"ז חוקי ד"ה תבדל וע' יבמות י ע"צ מדה"י וליתני:

מוסף רש"י

אם בהרת קדמה לשער לבן טמא. דשער לבן מסמיני טומאה וכגון שקדמנו צהרת, דתמיז (ויקרא יג) והנה נספק שער לבן צצהרת (נדח) יס. וכע"ז ב"מ (יג), (יג) א"כ שער לבן קודם לבהרת טהור. לפי מה שכתבו צמורה (ב"מ יג), ספק. אם זה קדם אם כשנמשמה הלפני לאחר הקבר (שם) הרי הוא נגע ככהה מלחמו צבעוע של הקבר שהוא סימן טהרה דתמיז והנה כהה הנגע וגו', ובס' ר' משה דרשנן שמעתי קיהה כלומר קיהה צדבר ומחלק עלי, וכן מנלתי צת"כ(י) ור' יהושע קיהה טיהר. אלאם העמד הגוף על חזקתו ולא תטמאנו מספק: **רצא אמר רישא כאן נמצאו כאן** היו. רצא מהדר לאוקמא כולה כרצנן גמליאל דאוקמינן הלכתא כוותיה צפרק קמא(י) לעולם חזקה דגופא עדיף ורישא טעמא משום דכיון דצצית אציה נמצאו המומין איתרע חזקמיה דאז דליכא למימר כאן היו קודם אירוסין ובפ"ק נמי פלוגתיהו צנכנסה לרשות הבעל היא וזה אמר רצנן גמליאל דלא הורעה חזקת אציה צך: **משנתארכסה לא**. אם הביא הבעל

תוספות רי"ד (המשך) של בעל אבל ברישא כיון דבמקום האשה נמצאו המומין אמר"י כאן נמצאו וכאן היו עד שחביא ראיה לדבריה. ואי קשיא היכי מציתן למימר דא"ר דהיכא שנמצא הספקן במקומה של אשה שאינה נאמנת והא בראיה מעוברת שנמצא הספק באשה צעמה ואפי"ה אמר ר"ג דהיא נאמנת י"ל היכא אמר"י כאן נמצאו וכאן היו ולא אזלינן בתר חזקה דגופא הי"מ כי קאי באפה דחוקה דממונא שבהיה דאין נמצאו שבהיה לחזקה דגופא ואזלינן בתר חזקה דממונא אבל היכא דלא קאי באפה חזקה דממונא אף על גב דכאן נמצא הספק אזלינן בתר חזקה דגופא: